

وفية والهيئة كالمسابق لم يحضر أحد
وبحضور ممثل النيابة العامة أهم الحكم علناً

سرخه سياره
حزب ورر واسمها دوز

باسم الشعب اللبناني

16143

إن محكمة الاستئناف في بيروت

الغرفة الثالثة عشرة

المؤلفة من الرئيس روكس رزق ومن المستشارتين نوال صليباً ورولا عبد الله
المُكلّفة النظر بالدعوى المُقرّر قبول طلب نقلها إلى محكمة الجنايات في بيروت ،

بعد الإطلاع على أوراق الدعوى كافة ،
ولدى التدقيق والمذاكرة ،

تبين

أن محكمة التمييز ، الغرفة السادسة النازرة في طلبات نقل الدعوى ، قرّرت بتاريخ 22\09\2011 ،
قبول طلب نقل هذه الدعوى من محكمة الجنايات في البقاع إلى محكمة الجنايات في بيروت ، الغرفة 1
يُحددها حضرة الرئيس الأول الإستئنافي في بيروت ،

وان تقرّر ، بتاريخ 25\01\2012 ، بموجب القرار رقم 61 تاريخ 25\01\2012 الصادر عن معالي
وزير العدل :

تكليف هذه الغرفة النظر بالدعوى التي تقرّر قبول طلب نقلها إلى محكمة الجنايات في بيروت من قبل
محكمة التمييز ، الغرفة السادسة النازرة في طلبات نقل الدعوى ، وكذلك بالدعوى التي سوف تُحال
لاحقاً من المحكمة المذكورة ،

وتبين

أنه بموجب مضبطة الإتهام الصادرة عن "الهيئة الإتهامية في البقاع - بعطبك" ، بتاريخ 27\01\2010
تحت رقم 79\2010 ،

وإدعاء النيابة العامة الإستئنافية في البقاع - بعطبك ، بتاريخ 01\02\2010 ،
أحيل أمام محكمة الجنايات في البقاع المتهمين :

1- علي حسن أبو محسن ، والدته محمودة من مواليد بريّال سنة 1960 - لبناني رقم السجل 87\204
بريّال ،

أوقف غيابياً بتاريخ 12\12\2009 ، وأدخل السجن بتاريخ 25\01\2010 ،

2- علي إسماعيل أبو محسن ، والدته زينب من مواليد 1960 - لبناني رقم السجل 87\204 بريّال
إحتجز بتاريخ 12\11\2009 ، وأوقف وجاهياً بتاريخ 18\11\2009 ، وأُخلي سبيله بتاريخ

21\06\2010 ،

ليحاكم المتهم الأول ،

بالجنايتين المنصوص والمعاقب عليهما في المادتين 638 و 459 عقوبات ،

وبالجناح المنصوص والمعاقب عليها في المواد 277 سير و 463 و 471 عقوبات ،

ليحاكم المتهم الثاني ،

نصف طيباً

م. م. م.

سجلات
505 ورقم 759
محسن وأبو محسن
رقة وتزوير

س. م. م.

٢٠١٢ / ١٢

قرار
ع

سجلات البقاع
٢٠١٢

تصديق
٢٤٢٨

م. م. م.
١٢ / ٢٠١٢ / ٢٤

بالجنايتين المنصوص والمعاقب عليهما في المواد 459 و 459\454 عقوبات ,
وبالجناح المنصوص والمعاقب عليها في المواد 463 و 471 و 454 معطوفة على المادتين 463 و
471 \ عقوبات , و 277 \ سير ,
وإتباع الجناح بالجنايات .

وتبين أنه تم إستجواب المتهم الأول ,
وأنه تقرر محاكمة المتهم الثاني غياباً وإعتباره فاراً من وجه العدالة , وإصدار أمر بإتخاذ مذكره القاء
القبض الصادرة في حقه , وتجريده من حقوقه المدنية , ومنعه من التصرف بأمواله ومن إقامة أي
دعوى لا تتعلق بأحواله الشخصية طيلة مدة فراره , وتعيين قيم لإدارة أمواله طيلة هذه المدة .

وتبين أنا المحاكمة إختتمت , بتاريخ 2012\10\23 ,
بعد أن ترفع ممثل النيابة العامة الإستئنافية ,
وبعد أن أعطي الكلام الأخير للمتهم الأول الذي طلب البراءة .

وبنتيجة المحاكمة العننية والشفهية والوجاهية ,

أولاً : في الوقائع

تبين أنه بتاريخ 2009/11/12 أوقفت دورية من "مفرزة سير بطبك" المتهم الثاني , على اسماعيل
أبو محسن , أثناء قيادته سيارة نوع ب ام ف تحمل رقم الهيكل 5X0802577504 رقم المحرك
00206444 صنع 1987 لون شمباني , موضوع عليها لوحة تحمل الرقم 123352 ا ز ,
وبحوزته :

أوراق , هي عبارة عن رخصة سير باسم هيثم وليد نحاس , وبطاقة هوية باسم هذا الاخير , وصك بيع
غير مرمرز باسمه أيضاً .

وتبين , من الإستعلام , وبعد تعيين خبير مختص , ان هذه السيارة هي سيارة مسروقة , وهي موضوع
برقية "فصيلة الجديدة" رقم 12123 تاريخ 2006/12/20 , وعائدة أصلاً للمالك مطانيوس خليفه
وقد سرفت , من امام منزله في محلة البوشرية , ليل 2006\12\20 , وقد ادعى حينها ضد مجهول
امام مخفر الجديدة ,

وان الاوراق المشار اليه آنفاً هي أوراق مزورة ,
وان اللوحة الموضوعه على السيارة المضبوطة عائدة لسيارة اخرى من نوع مرسيدس طراز 2000
صنع 1977 رقم الهيكل 1230201028610 , باسم سمير محمد وهبه .

وتبين بالتحقيق مع المتهم الثاني , على اسماعيل أبو محسن , أن هذا الأخير أفاد :

بأن السيارة تعود الى ابن عمه المتهم الأول , على حسن أبو محسن ,
وانه كان موقوفاً في سجن بطبك من تاريخ 2003/07/06 لغاية 2009/10/30 , "بجرم مخدرات

وسرقة سيارات" ,
وان السيارة سرقت اثناء وجوده في السجن ,
وانه لا يعلم شيئاً عن الاوراق الموجودة داخلها .
وتبين أنه أفاد , امام رجال "مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية" ,
أنه بعد خروجه من السجن قصد المتهم الأول , علي حسن أبو محسن , واستعار منه السيارة المضبوطة
, والعودة للأخير , وذلك بهدف الانتقال بها لزيارة كل من دريد مظلوم وعلي المقداد , الموقوفين في
السجن , وقد اعطاه , المتهم المذكور , المفاتيح واعلمه بأن أوراق السيارة هي بداخلها وقام بقيادة هذه
السيارة من بريثال باتجاه بعبك , دون ان يعلم :
بأن السيارة مسروقة ,
وبأن اوراقها مزورة ,
وانه كان يعلم بأن ابن عمه المتهم الأول , علي حسن أبو محسن , مطلوب للعدالة وملاحق من قبل
القضاء ,
ونفى ان يكون قد قام بتزوير الاوراق المضبوطة .

وتبين ان مالك السيارة المضبوطة , مطانيوس خليفه ,
قد استدعي للتحقيق معه ,
واستلم السيارة ,
واعطى افادته , امام مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية .

وتبين ان المتهم الثاني , علي اسماعيل أبو محسن ,
أنكر , امام قاضي التحقيق , ما أسند اليه مكرراً افادته الاولى ,
وهو عاد وتوارى عن الأنظار بعد أن تقرر إخلاء سبيله بتاريخ 2010\11\18 .

وتبين أن المتهم الأول , علي حسن أبو محسن , كان متوارياً عن الأنظار , وهو أوقف بتاريخ
2010\01\25 ,
وأنكر , خلال إستجوابه أمام هذه المحكمة , ما أسند إليه ,
وأوضح :

أن السيارة المسروقة كانت مع أولاد المتهم الثاني "منذ أكثر من سنتين" ,
وأن المتهم المذكور إستغل فراره من وجه العدالة , ليُلصق به هذه التهمة .

ثانياً : في الأدلة

تأيدت هذه الوقائع :
1- بالتحقيقات الأولية والإستنتاجية والنهائية ,

- 2- بإفادات كل من المتهمين ,
- 3- بالأسبقيات الجرمية للمتهمين ,
- 4- بالسيارة المضبوطة ,
- 5- بكافة الأوراق والمستندات المبرزة في الملف ,

ثالثاً : في القانون

حيث من الثابت أن السيارة المسروقة , موضوع هذه الدعوى , سُْرِقت بتاريخ 2006\12\20 .
وحيث أن المتهم الثاني , علي إسماعيل أبو محسن , أفاد أنه كان موقوفاً في سجن بعلبك من تاريخ 2003/07/06 لغاية 2009/10/30 , أي بتاريخ سرقة هذه السيارة .

وحيث أن المتهم الأول , علي حسن أبو محسن , كان , بتاريخ سرقة هذه السيارة , متوارٍ عن الأنظار .

وحيث أنه يُستدل , من كل ذلك ,

, وعلى النحو المبين في باب الوقائع وبالأدلة المؤيدة لها ,
أن المتهم الأول , علي حسن أبو محسن , أقدم , خلال فترة تواريه عن الأنظار ,
على سرقة هذه السيارة ,

وعلى تزوير رخصة سير وبطاقة هوية وصك بيع غير مرمر ,

وعلى وضع لوحة على هذه السيارة , عائدة لسيارة أخرى ,

وأنه أعطى هذه السيارة , خلال فترة تواريه عن الأنظار وقبل تاريخ توقيفه , للمتهم الثاني , علي إسماعيل أبو محسن , للتنقل بها ,

وأن هذا الأخير

إستعمل رخصة السير المزورة وكذلك بطاقة الهوية المزورة وصك البيع المزور

, مع علمه بأمر تزويرهم , من قبل المتهم الأول , علي حسن أبو محسن .

وحيث إن ما أقدم عليه المتهم الأول , علي حسن أبو محسن , ينطبق على أحكام

المادتين 638 و 459 \ عقوبات ,

والمادتين 463 و 471 \ عقوبات ,

والمادة 277 \ سير .

وحيث إن ما أقدم عليه المتهم الثاني , علي إسماعيل أبو محسن , ينطبق على أحكام

المواد 454\459 و 471 \ 454 و 463 \ 454 عقوبات ,

والمادة 277 \ سير . *لهذا سبب*

لذلك

نقرر بالإتفاق
وبعد سماع مطالعة النيابة العامة الإستئنافية

أولاً :

بتجريم المتهَم علي حسن أبو محسن , والدته محمودة من مواليد سنة 1960 - لبناني \ رقم السجل
204-87 بريتل \

, أوقف غيابياً بتاريخ 2009 \12\12 , وأدخل السجن بتاريخ 2010\01\25 ,
- بالجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 638 \ عقوبات ,
وبإتزال عقوبة الأشغال الشاقة به لمدة ثلاث سنوات ,
- وبالجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 459 \ عقوبات ,
وبإتزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة به لمدة ثلاث سنوات ,
وبإدانته
- بالجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 471 \ عقوبات ,
وبحبسة سنة واحدة ,
- وبالجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 463 \ عقوبات ,
وبحبسة سنة واحدة ,
- وبالجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 277 \ سير ,
وبحبسه شهرين .

ثانياً :

بتجريم المتهَم الثاني , علي إسماعيل أبو محسن , والدته زينب من مواليد 1960 - لبناني رقم السجل
87\204 بريتل ,

إحتجز بتاريخ 2009\11\12 , وأوقف وجاهياً بتاريخ 2009\11\18 , وأخلي سبيله بتاريخ
2010\06\21 ,

بالجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 459 \ 454 ,
وبإتزال عقوبة الأشغال الشاقة به لمدة ثلاث سنوات ,
وبإدانته
بالجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 471 \ 454 عقوبات ,
وبحبسة سنة واحدة ,
- وبالجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 463 \ 454 عقوبات ,
وبحبسة سنة واحدة ,
- وبالجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 277 \ سير ,
وبحبسه شهرين .

ثالثاً :

بإدغام العقوبات المحكوم بها , بالنسبة للمتهَم الأول , علي حسن أبو محسن ,

بحيث لا تُنفذ بحقه
سوى العقوبة الجنائية الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ,
على أن تُحسب له مدة توقيفه الاحتياطي ,
وبتجريدته من حقوقه المدنية لمدة عشر سنوات , تبدأ من تاريخ الإنتهاء من تنفيذ العقوبة , عملاً بأحكام
المادة 63 \ عقوبات .

رابعاً :

بتضمن المتهمين الرسوم والنفقات .

خاتمة

حكماً للجاهي بحق المتهم الأول , و: غياً بيباً بحق المتهم الثاني ,
صدر في بيروت وأفهم علنا , بحضور ممثل النيابة العامة الإستئنافية , بتاريخ 2013\01\09

الكاتب (إ. الحاج) المستشار (ر. عبد الله) المستشار (ن. صليب) الرئيس (ر. رزق)

   